

1511498-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... no piso legal.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (2ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 03/12/2018) resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Restabeleço a pena em seu mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, em razão da confissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511498-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511498-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128571/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 24909252

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES BARROS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 566/2022

ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES BARROS, está sendo processado incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 53-55, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2022, por volta das 10h45, na Rua Domingues Fernandes Nobre, altura do nº 823, Jardim Helena, nesta cidade e comarca da capital, ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES BARROS, qualificado a fls. 15, subtraiu, para si, o aparelho celular, marca Apple, número de série 355351084619798, pertencente à Solange Alves de Souza, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/07 e declarações de fls. 11. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado, decidido a praticar a subtração, avistou a vítima distraída em via pública, manuseando o telefone celular. Assim, aproveitando-se do momento, apanhou o aparelho rapidamente das mãos da ofendida e iniciou a fuga, consumando, assim, a subtração. Assim que começou a correr, o denunciado avistou uma viatura em patrulhamento e, temendo que fosse abordado pelos milicianos, arremessou o celular em direção à ofendida e tentou se evadir do local. Os policiais militares visualizaram a ação e seguiram no encalço do denunciado, logrando abordá-lo. Após

busca pessoal, foi encontrado junto ao denunciado um simulacro de arma de fogo. Indagado pelos milicianos, ANTONIO admitiu que pretendia vender o aparelho da vítima. Diante de tais fatos, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 14). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo pericial de fls. 97-100.

Recebida a denúncia em 21/05/2022 (fls. 61-62). Citado o réu em 09/07/2022 (fls. 83).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura reconstituição acerca do fato delitivo e sua autoria, consoantes narrativas policiais autênticas e uníssonas a reconstituírem as circunstâncias prisionais e apuração da materialidade delitiva, convergentes, ainda, às declarações prestadas pela ofendida.

Nesse sentido, os policiais militares Mauro Lucio Oliveira e Rafael Felipe Lara de Lima, ao longo de seus depoimentos durante o contraditório, reportaram-se ao momento no qual visualizaram o ofendido e vítima em via pública e, tão logo a presença policial fora percebida pelo réu, mostrando-se assustado, jogou o celular na direção do rosto da vítima que, logo após, dizia "ele tentou me roubar". Ao ser detido, o réu trazia na cintura um artefato de arma de fogo, admitindo que tivesse subtraído o aparelho que jogou no rosto da vítima.

A vítima S A S narrou em juízo que estava na rua e, distraída, trazia consigo o aparelho celular descrito na denúncia e, ao abaixar a cabeça para atender uma ligação, o réu tomou para si o aparelho e o devolveu à declarante, de maneira que o aparelho veio a cair no chão e pela declarante recuperado. À sua percepção, o réu teria sido detido porque a polícia visualizou a conduta por ela descrita. Disse que o aparelho 'bateu muito levemente' em seu rosto ao ser devolvido pelo acusado.

O réu confessou em juízo ter subtraído o aparelho, dele se apossando e, na sequência, devolvendo-o à ofendida, comportamento que adotou de forma voluntária porque somente depois da restituição alegada, policiais o detiveram, momento em que já havia pedido desculpa à vítima.

Com base nessa linha de autodefesa, a Defensoria Pública requer seja reconhecida da desistência voluntária, na forma do artigo 15 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Nesse sentido, ficou evidente que a conduta delitiva fora visualizada pelos policiais militares e quando era francamente executada pelo réu que, ao devolver o aparelho à ofendida, o fez, de qualquer modo, dispensando o bem, de maneira a que chegasse a cair no chão, dinâmica que em nada se insere no contexto de voluntária devolução, após, sem qualquer circunstância alheia a sua vontade, o impedisse de consumar o crime.

Afasto, desse modo, a pretensão lançada pela nobre Defesa.

As narrativas policiais se mostram seguras e isentas, atributos somente compatíveis à lisura em que se pautaram durante a execução do ato policial e do qual decorre a compreensão de que se dera com transparência e ausência de propósito incriminador a quem fosse inocente, ora réu.

A espécie de prova não pode ser incondicionalmente acolhida, mas, sim, impondo-se ao juiz valorá-la segundo o contexto probatório e, no caso dos autos, insuspeita. O contexto probatório, assim, vai ao encontro da confissão judicial, com exceção à causa de arremesso do aparelho em direção da vítima.

Autoria e materialidade, portanto, bem estabelecidas.

Reconheço, porém, tentado o crime.

Nesse sentido, a prisão em flagrante do acusado se deu em franco cometimento do crime, inexistente a posse tranquila ou desvigiada sobre o produto do crime.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ANTÔNIO WELLINGTON RODRIGUES BARROS incurso no artigo 155 caput c/c artigo 14 inciso II, dispositivos do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (2ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 03/12/2018) resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Restabeleço a pena em seu mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, em razão da confissão, atenuante genérica que não implica na fixação da pena base abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

Tentado o crime, a fração de redução se justifica incidir em 1/3, considerado o apossamento do aparelho pelo réu, somente não se colocando em fuga na posse do produto do crime em razão da casual presença policial e inexorável detenção, resultando, ao final, em 08 meses de reclusão e 06 dias-multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena, na forma do artigo 33 parágrafo 2º do Código Penal, é o semiaberto que se justifica diante de perfil inclinado ao cometimento de crimes.

Considerado o decurso de tempo desde a prisão em flagrante delito, quantum da pena e regime prisional, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA